- الكولين، البقماتيت، صفاح الحقول (الفلدسبات)،
- البارتين، اللسلستين، الفليورين،
- الفوسفات،
- ملح الصوديوم، أملاح البوتاسيوم، النيترات، الأملاح الأخرى،
- الكبريت،
- الأندلوزيت، السليمانيت، الديستان،
- الكورتز.

المادّة 5 : تعتبر كمواد معدنية غير فلزية لمواد البناء، المواد المعدنية المذكورة فيما يأتي :
- الكلس، الصخر الرملي والمواد الأخرى المشابهة الموجهة لإنتاج الحصى،
- الحجر المتبر، الأردواز،
- الرخام، الترافرتان، الأراغونيت، الكلس الموجه للزخرفة، السربونتينيت، الغرانيت، الأونكس والأحجار الزخرفية الأخرى،
- الجبس، الانهيدريت،
- الصلصال، التراب الأصفر،
- الخث،
- الرمل الموجه للبناء.

المادّة 6 : تعتبر كمعادن ثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسةالمواد المعدنية المذكورة فيما يأتي :
- الذهب، الفضة، البلاتينويد،
- الألماس،

التوباز، الأغات، العقيق (البجادي)، اللعل، السفير، الزمرد، الخضر، الزيركون الياقوت والأحجار شبه النفيسة الأخرى.

المادّة 7 : هذه القوائم غير شاملة وتبقى قابلة للتعديل.

المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.

شكيب خليل

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003

يتعلق بكيفية حساب الكمية المستخرجة

وزير الطاقة والمناجم،

- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادتان 160 و162 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 15 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يحدد هذا القرار كيفية حساب الكمية المستخرجة الواجب اعتمادها كوعاء لحساب إتاوة استخراج المواد المعدنية.

المادّة 2 : يقصد بالكمية المستخرجة الزنة (الوزن) و/أو حجم المادة المعدنية المهدمة أو المرفوعة مهاما تكن وسائل الاستخراج المستعملة.

المادّة 3 : وحدة قياس الكمية المستخرجة هي :

- الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية فلزية حديدية وغير حديدية،
- الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير فلزية،
- الكيلوغرام المستخرج عندما يتعلق الأمر بالمعادن النفسية والأحجار النفيسة وشبه النفيسة،
- المتر المكعب المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير الفلزية لمواد للبناء،

المادّة 4 : الكمية المستخرجة السنوية هي تلك المحددة بمجموع الكميات اليومية المبيعة أو المتنازل عنها من أول يناير إلى 31 ديسمبر من السنة المالية، وتضاف إليها الكميات المهدمة أو المحزنة خلال السنة في انتظار تسويقها أو معالجتها.

تحدد الكمية اليومية كما يأتي :

- إما بمجموع أوزان المنتوجات المبيعة أثناء اليوم فيما يخص الوحدات التي يتوفر لديها جسر قبان.
- وإما بتجميع البيانات الوزنية لليوم التي تقدمها الهياكل أو النقال الآلي الوزان فيما يخص وحدات تحويل المواد المعدنية.

تحول أرقام الموزونات، بالطن، إلى أمتار مكعبة م^3 بقسمتها على الكتلة الحجمية للمادة المعدنية مع الأخذ بعين الاعتبار معامل الكثرة.

وإما بمجموع الطاقة الكاملة للشاحنات المحملة إلى غاية الحواجز الجانبية التي تحول إلى حجم كما هو محدد في الفقرة السابقة.

يحسب حجم المخزونات من المواد المعدنية المهدمة وغير المسوقة أو المتنازل عليها إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية.

- ويضاف إلى حجم المواد المعدنية المسوقة عندما تستعمل كمواد للبناء أو لمواد البناء.
- تُحول إلى وزن من خلال ضربها في الكتلة الحجمية للمادة المعدنية ثم تُضاف إلى الكميات المسوّقة عندما يتعلق الأمر بالمواد المعدنية الأخرى.

المادّة 5 : يتعين على صاحب السند المنجمي أو الرخصة، من أجل تحديد الكميات المستخرجة، أن يدوّن الكميات اليومية المستخرجة أو المرفوعة في سجل مفتوح لهذا الغرض وتكون صفحاته قد رقمت ومؤشرّة عليها مسبقا من طرف أعوان مؤهلين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

يترتب على كل تصريح خاطئ تصحيح وغرامة مالية تساوي مبلغهما نصف قيمة الإتاوة المتملص منها.

المادّة 6 : يقوم أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بعمليات فحص الكميات المستخرجة التي يصرح بها سنويا، بصفة تلقائية المستغل.

يعد التصريح السنوي بالكميات المستخرجة حسب الاستمارة المرفقة بالملحق.

المادّة 7 : يتم هذا الفحص على أساس السجلات اليومية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، تأكد الكميات المستخرجة حقيقيا باستعمال كيفيات الحساب الآتية :

- إما بالمسح الطبورغافي، عندما يتعلق الأمر باستغلالات في الهواء الطلق،
- وإما بالمخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية، عندما يتعلق الأمر باستغلال باطني،
- وإما بالأحجار المضخوخة، عندما يتعلق الأمر بالضّخّ.

المادّة 8 : يتعين المستغل من أجل تمكين الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من القيام بالفحوص، ما يأتي :

- القيام بتحيين المسح الطوبوغرافي لأشغال الاستغلال في الهواء الطلق، كل ستة (6) أشهر،
- القيام بتحيين المخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية في الحالات المتعلقة بالاستغلالات الباطنية، كل ثلاثة (3) أشهر.

ترسل نسخة من المخططات و/أو المسح المحيّنة خمسة عشر (15) يوم من إعدادهم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

المادّة 9 : تؤهل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لاستعمال كيفيات فحص أخرى تستند إلى الطاقات الحقيقية المستعملة أثناء السنة المالية أو كمية المتفجرات المستخدمة التي يكون المستغل قد حدد نسبتها وصدقت عليها شرطة المناجم.

لا يأخذ في الحسبان في حساب الكميات المستخرجة إلا نسب كميات المتفجرات المستعملة على الطن التي صادق عليها أعوان شرطة المناجم.

المادّة 10 : يجوز لشرطة المناجم أثناء إجراء فحص الكميات المستخرجة أو المرفوعة، أن تطلب من المستغل مسحا طبوغرافيا لمنطقة معينة على نفقته في مساحة الاستغلال.

المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003

شكيب خليل

استمارة التصريح السنوي بالكميات المستخرجة
أو المرفوعة أو الملومة أو المجمعة أو المجنيّة

السنة المالية .....

أولا : معلوما تخص النشاط

1. هوية صاحب سند الاستغلال أو صاحب الرخصة :

- اسم الشخص المعنوي أو الطبيعي
- طبيعة الوثيقة المرخصة بالنشاط : سند الاستغلال
- رقم تعريف الوثيقة

2. تحدد الموقع الجغرافي للنشاط :

- الولاية
- البلدية
- المكان المعين
- عنوان مقر الشركة

3. طبيعة المادّة

ثانيا : الكميات المستخرجة

1. الحالة المتعلقة بمادة معدنية فلزية، معدنية و/أو غير فلزية و/أو المعادن النفيسة :

الشهر	يوم العمل	الكميات الشهرية المستخرجة (طن)	النسبة المتوسطة (%)	م.است(*) (%)	الكميات الشهرية للمنتوج الكامل - طن أو كلغ (**)
يناير	.....	.....	.....	.....	.....
فبراير	.....	.....	.....	.....	.....
مارس	.....	.....	.....	.....	.....
-	.....	.....	.....	.....	.....
المجموع السنوي	.....	.....	.....	.....	.....

(*) م.است : معدل الاسترجاع في مصنع التثمين.
(**) أطنان : عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية وغير معدنية.
كيلوغرام : عندما يتعلق الأمر بمعادن نفيسة.

2. الحالة المتعلقة باستغلال مادة معدنية غير فلزية موجّهة لاستخدامها كمواد بناء :

الشهر	يوم العمل	الكميات الشهرية المستخرجة (م^3)
يناير	.....	.....
فبراير	.....	.....
مارس	.....	.....
المجموع في السنة المالية	.....	.....

3. الحالة المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل ونشاط اللم، الجمع و/أو الجني :

الشهر	يوم العمل	الكميات الشهرية المرفوعة أو الملومة (م^3 ، كلغ، طن×)
يناير	.....	.....
فبراير	.....	.....
مارس	.....	.....
-	.....	.....
المجموع في السنة المالية	.....	.....

(*). طن : الأطنان المستخرجة عندما يتعلق الأمر بنشاط لمّ المواد المعدنية وجمعها،
- كغ : الكيلوغرامات عندما يتعلق الأمر بنشاط لمّ الحجارة النفيسة ونصف النفيسة والمعادن الأخرى وجمعها،
- م^3 : المتر المكعب المواد المعدنية عندما يتعلق الأمر بمواد الحجارة والمرامل.

4. حالة استغلال عن طريق الضخّ

الشهر	يوم العمل	حجم المملحة المضخوخة	محتوى الملح ^{0}B	الكمية الشهرية المستخرجة طن	الخسائر طن	الكميات الشهرية للمنتوج الكامل طن
يناير	.....	.....	.....	.....	.....	.....
فبراير	.....	.....	.....	.....	.....	.....
مارس	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-	.....	.....	.....	.....	.....	.....
السنة المالية	.....	.....	.....	.....	.....	.....

أصرّح على صحة البيانات والمعلومات المدوّنة في هذه الوثيقة.

التاريخ : .....

التوقيع

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003

يتضمن محتوى التقرير السنوي عن النشاط المنجمي

إن وزير الطاقة والمناجم

- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ قي 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المواد 101 و112 و152 169 و173 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 09 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.

يقرر ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 152 منه، يحدد هذا القرار المعايير الأساسية التي ينبغي أن يحتويها التقرير السنوي عن النشاط المنجمي.

المادّة 2 : يحتوي التقرير السنوي عن النشاط المنجمي على (5) أقسام تبين فيما يأتي :

- الفصل الأول ويتعلق بالمعطيات العامة عن النشاط،
- الفصل الثاني ويتعلق بالمعطيات التقنية عن النشاط،
- الفصل الثالث ويتعلق بالمعطيات المتصلة بأمن العمل،
- الفصل الرابع ويتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،